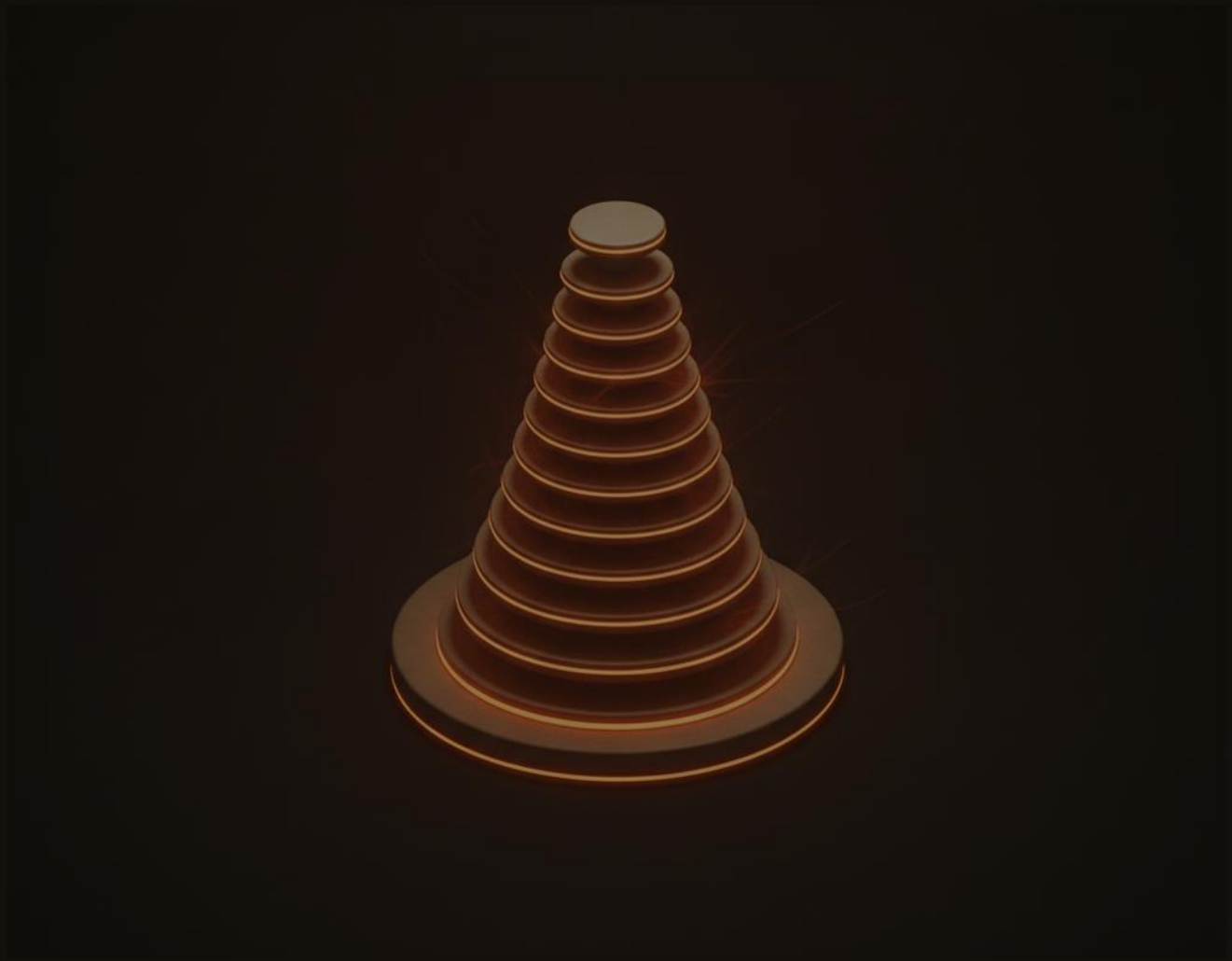
MARIO & GEORGEA
IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

ROTEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO PARA LOCADORES

Guia para proprietarios no Sul da Ilha protegerem a renda de locacao frente as mudancas fiscais.



MARIO & GEORGEA
Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

TRIBUTACAO NA PESSOA FISICA VERSUS JURIDICA

No modelo atual de pessoa fisica, os rendimentos de aluguel entram diretamente na tabela progressiva mensal do carne-leao. O teto atinge 27,5% sobre o valor recebido, admitindo apenas deducoes especificas como despesas de administracao, condominio e IPTU pagos pelo proprietario quando este assume os encargos.

Na pessoa juridica enquadrada no lucro presumido, a tributacao federal sobre locacao costuma variar historicamente entre 11,33% e 14,53%, somando IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Essa diferenca cria uma margem liquida superior para quem possui receitas recorrentes maiores, mesmo considerando os custos fixos de manter uma empresa ativa.

Com as discussoes sobre o novo sistema tributario de consumo e servicos, as projecoes debatidas no mercado chegam a 35,9% na combinacao dos tributos sobre operacoes com bens imoveis. Esse novo patamar altera a logica historica e torna o calculo previo da estrutura patrimonial uma etapa obrigatoria para qualquer investidor.

CRITERIOS PARA CRIAR UMA SOCIEDADE

A decisao de abrir uma holding ou empresa patrimonial depende do volume mensal da carteira e da quantidade de imoveis locados. Proprietarios com apenas um imovel de ticket modesto geralmente absorvem melhor a carga do carne-leao, ja que os custos de contabilidade e taxas anuais da empresa superam a economia de imposto.

Para carteiras que geram receitas mensais elevadas, comuns em casas e sobrados no Campeche e no Rio Tavares, a constituicao societaria traz eficiencia quase imediata. A conta precisa considerar custos de abertura, manutencao contabil mensal e a escala dos recebiveis.

Outro criterio decisivo e o planejamento sucessorio familiar. A transferencia dos imoveis para cotas de uma pessoa juridica facilita a doacao com reserva de usufruto e reduz atritos futuros em partilhas, protegendo o fluxo de alugueis no longo prazo.

CLAUSULAS DE REVISAO NOS CONTRATOS

Os contratos vigentes de locacao precisam prever o impacto de alteracoes na legislacao fiscal que afetem o equilibrio economico da operacao. Uma clausula de renegociacao por fato do principe ou alteracao tributaria assegura que proprietario e inquilino sentem para repactuar condicoes caso a aliquota sobre a receita sofra aumento expressivo.

Tambem e prudente definir com clareza quem arca com a retencao de impostos na fonte quando a locacao ocorre para pessoa juridica. A ambiguidade na redacao pode gerar bitributacao ou atraso no recolhimento, gerando multas desnecessarias para o locador.

Por fim, a escolha do indice de reajuste anual deve ser revista com atencao tecnica. Contratos com indexadores desalinhados da realidade da inflacao ou que impeçam repasses operacionais acabam corroendo a rentabilidade liquida do imovel ao longo dos anos.

PASSO A PASSO DA REESTRUTURACAO

O primeiro passo consiste em levantar a certidao de matricula atualizada de cada imovel junto ao cartorio competente, verificando eventuais onus, gravames ou pendencias cadastrais. Em Santa Catarina, a analise do titulo pelo cartorio tem prazo legal de 10 dias uteis a partir do protocolo para qualificacao.

Em seguida, e elaborado o contrato social da holding ou empresa de administracao de bens, com a respectiva definicao do objeto social voltado a locacao. O documento e registrado na junta comercial para emissao do CNPJ e posterior protocolo do pedido de integralizacao de capital imobiliario.

A transferencia dos imoveis para a pessoa juridica exige apuracao previa dos custos municipais de transmissao e das taxas cartorarias de escritura e registro. Apos a atualizacao do registro imobiliario, os contratos de locacao recebem aditivos para atualizar a titularidade do locador e a conta de recebimento.

Se voce possui imoveis alugados no Campeche ou no Rio Tavares e quer analisar o cenario da sua carteira, mande uma mensagem para conversar conosco.